

L'An deux mil sept et le 16 Février à 20 H 30, le Conseil Municipal dûment convoqué, s'est réuni sous la Présidence de Monsieur DEMPERIER Max, Maire de Montolieu, dans la salle du Conseil.

Étaient présents: Mmes Jeanne Etoré, Danièle Lasserre, Annick Pillosio, Christel Soulié
MM. Max Delpérier, Michel Drieux, Bernard Lauret, Eric Olivier, Sylvain Paré, Edouard Ricard

Absents excusés: Françoise Gousvinski : procuration à Bernard Lauret
Christel Pujade: procuration à Michel Drieux
Claude Lasserre: procuration à Danièle Lasserre

Absents non excusés: Joël Laporte, Patrice Solé

Monsieur Fabien Pujade assistait le Conseil dans ses travaux.

Monsieur le Maire demande qui veut assurer le secrétariat de séance: Mme Etoré propose de s'en charger.

Rectifications à apporter au compte rendu de la précédente réunion du conseil (24 novembre 2006)

Madame Etoré rappelle qu'aucune zone ne peut être "rendue constructible" par le Conseil. Le Conseil ne peut que proposer ces zones à la constructibilité, le P.L.U doit ensuite être repris par le cabinet d'étude, approuvé par les personnes publiques et soumis à enquête publique.

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal est élu par la population et que son rôle est de défendre les intérêts de celle-ci.

Elle rappelle en outre que dès la séance du 29 septembre 2006, tous les débats sur la constructibilité des terrains avaient été menés en présence des demandeurs et avec leur intervention, qu'ils n'ont pas porté sur des numéros de parcelle ou des lieux-dits, mais bien sur des noms de propriétaires privés qui assistaient à la séance et défendaient eux-mêmes leur cause.

Dans la reprise du débat sur le P.L.U le 29 septembre, le conseil n'a pas décidé de rendre non constructible le terrain acheté par M. Frédéric Pech à la commune (car cela avait été décidé lors de la vente), mais au contraire de rendre constructible le terrain voisin appartenant aussi à M. Frédéric Pech - et dans la foulée toute une série de terrains du même secteur.

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur PECH s'était engagé à ne jamais demander la constructibilité de la parcelle qu'il achetait à la commune.

Madame Etoré demande en outre la suppression de la mention du départ de M. Gousvinski sur une remarque de sa part, M. Gousvinski étant parti sans donner aucune explication, ce que confirment M. Paré, Mme Lasserre, Mme Pillosio et M. le Maire qui reconnaît que cette observation doit être supprimée.

Mme Etoré demande également que soit réintégré au compte rendu, à propos de la piscine, le débat sur le passage de l'expert mandaté par l'assurance qui aurait évalué oralement les travaux à 20.000 euros.

Elle avait dit alors qu'il valait mieux faire 20.000 euros de travaux et avoir une piscine qui fonctionnait que se lancer dans une action en justice qui coûtait d'emblée (pour frais d'avocat et référé) la somme de 22.000 euros.

Elle avait aussi demandé l'indication d'un délai pour l'action en justice, délai que M. le Maire était incapable d'indiquer.

M. Ricard avait rappelé encore à cette occasion que l'avocat qu'il avait conseillé était formellement hostile à une procédure en référé et préconisait une procédure amiable.

Monsieur le Maire rappelle que toutes les personnes qu'il a contactées (Avocat, Expert, Assureur, Architecte) recommandaient de passer par la voie du Tribunal Administratif.

Ordre du jour du 16 février 2007

ATESAT (Assistance technique fournie par l'Etat pour des raisons de solidarité et d'Aménagement du territoire): Convention avec la DDE

M. le Maire indique qu'il s'agit de la reconduction d'une convention d'assistance déjà signée pour l'année 2006.

Mme Pillosio et M. Paré demandent en quoi consiste exactement cette assistance.

M. le Maire et M. Drieux répondent qu'il s'agit essentiellement de mesures et de supervision pour les travaux de voirie.

M. le Maire donne l'exemple de l'aménagement récent de la place des Tilleuls, où la DDE a fait les mesures.

Les travaux de la place des Tilleuls sont à nouveau évoqués. M. le Maire disant que la commune n'avait pas le moyen de faire mieux, M. Paré réplique que des économies aurait pu être faites en réutilisant les anciens pavés plutôt que de les jeter et de les remplacer par d'autres. A la réponse qu'ils n'ont pas été jetés, M. Paré maintient le contraire.

M. Delpérier donne également l'exemple de la consultation de la DDE à propos de la Route St Denis, où toutefois la demande de trottoirs ne pourra être satisfaite.

Mme Etoré et M. Paré font observer que si l'on veut des trottoirs alors il faut un sens unique alternatif.

Mme Pillosio rappelle que le problème dure depuis des décennies.

M. le Maire observe d'ailleurs que la dernière consultation de la DDE sur la route St Denis remonte aujourd'hui à six mois.

Madame Etoré estime que les prestations de la DDE sur le village ne sont pas si réussies qu'il faille forcément s'empresse de signer une convention.

M. le Maire précise qu'il faut obligatoirement reconduire la mission de base si l'on veut donner les missions complémentaires.

Mme Etoré répète qu'on peut aussi refuser aussi bien la mission de base que les missions complémentaires.

M. Paré observe que tout dépend de l'usage que l'on fait de l'assistance proposée.

Monsieur le Maire rappelle que la DDE prépare les dossiers (métrages, chiffrage) et assure la vérification de la conformité des travaux réalisés.

Vote:

Mission de base 666 euros HT : 2 abstentions (Etoré, Pillosio)

1ère mission complémentaire (assistance aux travaux de voirie): 33,30 euros HT : 2 abstentions

2ème mission complémentaire (assistance à l'évaluation des travaux de voirie): 33,30 euros HT : 2 abstentions

3ème mission complémentaire (assistance au classement de la voirie):

4ème mission complémentaire (étude et direction de travaux n'excédant pas 90.000 euros HT): 233 euros HT : 7 voix contre (Pillosio, Delpérier, Drieux et procuration, Lauret et procuration, Olivier)

Abstentions: Etoré, Soulié; Lasserre et procuration

Pour : Paré

M. Paré fait observer que cette assistance pourrait être utilisée de façon constructive.

Délégation de signature

Ce point s'ajoute à l'ordre du jour.

La municipalité avait pris un arrêté de délégations de signatures à la DDE pour accélérer l'instruction des dossiers de demande de permis, cet arrêté doit être renouvelé à la suite de changements de personnels.

Mme Etoré exprime une certaine méfiance à l'idée de ce besoin d'accélération des dossiers (au vu de certaines expériences passées en matière de permis de construire).

12 voix pour, une abstention: Etoré

Cession de l'atelier-relais de reliure

M. le Maire résume les faits, l'atelier-relais avait été conçu à son origine avec le paiement d'un loyer pendant 15 ans au terme desquels M. Rogez deviendrait propriétaire du bâtiment moyennant le paiement d'une somme de 5000 francs. Cette décision du Conseil n'a jamais été consignée dans le compte rendu de délibération.

Après différentes recherches auprès de la préfecture, évaluation de l'immeuble (valeur vénale : 71.000 Euros) et renseignements pris auprès du notaire, la solution retenue a été celle d'une déclaration sur l'honneur de M. Delpérier, confirmée par celle de deux membres du Conseil municipal de l'époque (Messieurs Paly et Chabaud) confirmant que la décision de cession aux conditions énoncées ci-dessus avait bien été prise. M. Delpérier donne lecture de l'acte de cession - pour la somme de 762 euros - établi par Maître Fortin-Lézy.

Le conseil donne son accord à l'unanimité.

(Mention est faite au passage du principe juridique selon lequel un compte rendu erroné peut-être considéré comme un abus de pouvoir).

Projet d'atelier-relais boucherie

M. le Maire rappelle que le dossier a été monté avec la Chambre des Métiers, dont l'étude de faisabilité est positive. Les subventions pourraient atteindre 50% du coût de l'opération. Les services vétérinaires ont donné leur accord.

La municipalité aménagerait le local extérieur, les installations intérieures étant à la charge des preneurs: M. et Mme Patrick Gallart, de Coursan.

Mme Lasserre, M. Ricard et M. Paré insistent sur le fait que la Municipalité doit rester propriétaire du local.

M. Ricard rappelle que le principe de l'atelier relais consiste à obtenir par la Mairie, aux frais du contribuable, des subventions qu'un demandeur privé ne pourrait pas avoir. Le but de cette opération est d'attirer des artisans en milieu rural. Ces subventions qui dans ce cas sont estimées à 50% de la dépense H.T. permettront à l'occupant de payer un demi loyer pendant la durée du remboursement de l'emprunt réalisé par la Mairie. il n'est donc pas souhaitable de faire un nouveau cadeau en cédant le bâtiment à un prix dérisoire. Il ne faut pas oublier que cet emprunt réduit la capacité de financement de la Mairie pour d'autres travaux d'investissement.

Mme Etoré et Mme Pillosio expriment quelques doutes quant aux chances de réussite du projet avec l'existence de la boucherie de Saissac, et un nouveau projet d'installation évoqué sur la commune d'Alzonne. La localisation de la future boucherie ne leur paraît pas vraiment favorable.

M. Paré demande si l'autorisation d'un tel commerce à côté du transformateur a été donnée par écrit par EDF.

M. Delpérier rappelle qu'il s'agit maintenant de donner l'autorisation de déposer le permis de construire et propose de donner un avis favorable sous réserve de l'accord d'EDF.

Mme Etoré fait observer que le croquis fourni par l'architecte Melle Serra ne permet pas de se rendre compte de ce à quoi ressemblera l'aménagement, qu'il n'y a eu aucune concertation, ni réunion de la commission urbanisme, sur ce travail.

M. Olivier regrette que certains conseillers fassent passer l'esthétique avant le principe d'installation d'une boucherie.

Mme Etoré répond que l'esthétique n'a jamais empêché le commerce, au contraire.

Vote sur la demande de permis de construire:

2 abstentions: Etoré, Pillosio

Lotissement "les jardins de Valsiguiér"

Après l'exploration archéologique du terrain Conradty, il semble que des constructions soient possibles sur sa partie basse, à condition d'envisager des constructions "sur pilotis" ou "fondations spéciales".

Le cabinet Virelizier fait une proposition d'étude pour la somme de 2.800 euros HT.

1 abstention: Etoré

Le principe de l'interdiction de piscine sur le secteur de ce terrain doit être arrêté.

Accord du Conseil à l'unanimité.

Avenant au contrat P.L.U

A la suite des nouvelles propositions de constructibilité arrêtées par le Conseil, M. le Maire donne lecture du courrier reçu du cabinet d'études E.C.E.P en charge de l'élaboration du P.L.U

Ce courrier indique que les changements d'orientations par rapport à ce qui avait été voté en 2005 "portent préjudice à l'identité et aux valeurs patrimoniales de la commune", que "les surfaces proposées ont été fortement augmentées, que ces orientations nécessitent d'être amendées, le projet communal actuel risquant de ne pas être reçu favorablement par les services de l'État."

La révision du projet représente un coût de 6.554,08 euros TTC.
M. le Maire demande l'acceptation de ce devis.

Mme Etoré fait observer que l'on va payer la somme de 6500 euros pour satisfaire quelques intérêts particuliers et sans aucune autre justification, alors que l'étude existante est parfaitement cohérente.

5 voix contre : Etoré, Lasserre (et procuration), Pillosio, Paré
Le reste des conseillers approuvent.

Don de deux parcelles

Maître Fortin-Lézy réglant la succession de Melle Neyret fait part du désir de la famille de faire don de la parcelle du Bois de Fargues Section A n°334 à la Commune.
Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

M. Gaston Robert, suite à un entretien du 29 novembre 2006 en Mairie confirme son intention de céder gratuitement à la commune les parcelles qu'il possède à St Roch: Section B n°372 et n°373.
Le Conseil donne son accord à l'unanimité.

M. Paré, approuvé par plusieurs autres conseillers, fait observer qu'il serait bon que ces parcelles soient nettoyées, en particulier que les oliviers qui n'ont pas brûlé autour de St Roch soient dégagés.

Classement de la voirie communale

M. Delpérier rappelle que jusqu'à ce jour les chemins de la commune ne sont pas classés. La propriété d'un chemin classé devient inaliénable et la dotation de la commune pour l'entretien des chemins dépend pour une part de la longueur des chemins classés et donc entretenus.
Jusqu'à présent seules sont classées les voies situées dans le périmètre du village (accès à la rivière, etc.) et l'entrée du Hameau de Franc.

Mme Etoré fait observer que cela signifie aussi que la propriété des chemins qui ne seraient pas classés serait aliénable, que la commune pourrait donc en perdre la propriété, et que cela lui paraît extrêmement dangereux.

M. Delpérier présente à l'aide de transparents projetés sur un écran le travail préliminaire qui a été effectué avec un représentant de la DDE, qui a d'ailleurs changé de poste entre-temps.

P. Paré demande que soit d'abord dressé un inventaire des chemins, suivi d'une hiérarchisation en fonction de l'intérêt, de l'utilité, et ce, avant tout classement.

Mme Pillosio, M. Paré, Mme Lasserre observent qu'on ne peut pas statuer aussi rapidement, qu'il n'est pas normal que les conseillers n'aient pas été associés à la réflexion.

M. le Maire attire l'attention sur le tracé de certains chemins qui ne correspondent pas au tracé officiel du chemin communal (Isoule, Villeneuve), ce qui pourrait donner lieu à des échanges.

Mme Étoré et avec elles plusieurs conseillers estiment qu'on ne peut pas se prononcer sans une étude plus approfondie. M. Paré fait remarquer que le classement du chemin de traverse de Montolieu à Fraïsse-Cabardes n'est pas prévu dans cette étude.

M. le Maire précise qu'il n'est pas question de voter sur ces questions immédiatement et que ce problème fera l'objet d'autres séances de travail plus approfondi.

Mme Etoré insiste sur le problème de la situation actuelle des chemins. Leur propriété est-elle ou non aliénable. M. Delpérier affirmait qu'elle ne l'était pas, il en semble aujourd'hui moins sûr. Peut-on vérifier?

Monsieur le Maire prendra contact avec la DDE pour obtenir la réponse à cette question.

Travaux de voirie

La question est ajournée.

Travaux d'adduction AEP et Assainissement

Une borne à incendie doit être mise en place à proximité de la Maison de Retraite, suite au passage de la Commission de Sécurité.

Le projet initial était d'alimenter cette borne à partir du réservoir du Petit Paradis.

Le terrain Azéma n'étant pas constructible en l'état actuel des choses, ce projet doit être abandonné.

M. Delpérier propose de se raccorder par le village en renforçant le réseau d'adduction d'eau pour le lotissement du terrain Conradty en passant par la Côte d'Escudie ou par la rue du Général Izard.

Mme Etoré et Mme Lasserre font observer que le passage par la rue du Général Izard détruirait inutilement cette petite artère qui mérite d'être préservée.

Le Conseil se prononce pour une demande de chiffrage à la SADE.

La Commune doit envisager dans le secteur de Jalabert le raccordement au tout à l'égout, ce qui suppose la mise en place d'une pompe de relevage, pour un coût de 193.000 €.

Mme Pillosio, M. Paré, Mme Lasserre, M. Ricard déclarent qu'on ne saurait se prononcer sur une pareille somme sans avoir étudié plus sérieusement le problème.

Mme Etoré fait observer qu'il y a certainement des solutions moins coûteuses et praticables et que si la pompe de relevage doit être installée de façon aussi grossière qu'au centre du village, sur le ravin de l'Alzeau, il vaut mieux l'éviter.

5 conseillers s'abstiennent : Etoré, Lasserre (avec procuration), Pillosio, Paré

Sculpture Hallereau-Ségala

Mme Hallereau-Ségala propose à la commune d'acheter la sculpture installée depuis plusieurs années dans la cour de la Mairie, pour un montant de 9.000 euros.

Abstention: Etoré

11 voix contre

Questions diverses

M. Riedel, chercheur en trufficulture, se propose d'aménager, pour l'installation d'un centre de recherche sur la truffe, un barrage collinaire de 10.000 m³ d'eau. M. Delpérier rapporte que M. Escande, Conseiller général, est favorable au projet. M. Riedel a besoin pour cela d'une autorisation de la Municipalité et demande à pouvoir ancrer la digue rive gauche sur le chemin communal du Trabet à 4m de profondeur pour remettre ensuite le terrain en l'état.

Mme Pillosio fait observer que ce genre de projet est incontrôlable, que l'économie de l'eau est un des problèmes majeurs de notre époque, qu'on ne peut pas se prononcer sans connaître les incidences.

1 voix contre: Pillosio

1 abstention: Etoré

Demande de M. Jean-Pierre Durand

M. Durand a adressé à la Mairie une demande d'exploitation de terrains communaux mitoyens de ses propres parcelles situées sur le plateau de Cazelles (surface totale d'env. 5ha).

M. Delpérier estime que ces parcelles sont des parcelles de garrigue plantées de pins qui ont une qualité paysagère précieuse et que leur mise en culture n'est pas une excellente idée.

Plusieurs conseillers se demandent quelle est la finalité exacte de la demande.

M. Durand évoque la fonction coupe-feu. La surface paraît toutefois ne pas correspondre à cette idée.

M. Eric Olivier affirme qu'on peut récolter de l'herbe sur le terrain de Cazelles au printemps.

Le Conseil demande globalement à avoir plus de précisions sur l'éventuelle utilisation des parcelles en question et certains conseillers demandent à avoir le temps d'aller voir sur place.

M. Ricard fait remarquer qu'avant l'achat du terrain Azéma, M. Durand assurait son entretien.

AVEC

Après la création du Centre socio-culturel d'Alzonne, les responsables de l'Association Agir et Vivre entre Écluses et Capitelles, qui gère ce centre, demandent à rencontrer le Conseil municipal pour présenter leur structure et ses objectifs. Une date sera fixée prochainement.

Piscine

Plusieurs conseillers ont demandé qu'un point soit fait sur la piscine.

M. Delpérier donne lecture d'un fax de Maître Cirera en date du 16 février 2007.

L'avocat fait état de sa défense de la Commune de Montolieu dans une demande de provision présentée par une société d'affacturage.

L'avocat dit joindre à son fax la requête adressée au Tribunal administratif pour obtenir une expertise judiciaire.

Il dit joindre aussi copie de la requête d'indemnisation.

Mme Etoré relève que le fax de l'avocat fait état aussi d'une demande de chiffrage des travaux qu'il a réclamée depuis plusieurs semaines, et qui devrait avoir été faite ou doit l'être d'urgence.

Mme Pilloso et Mme Etoré insistent pour qu'un chiffrage des travaux soit demandé à un expert, par exemple celui qu'avait envoyé la compagnie d'assurance et qui a donné une estimation orale.

M. Delpérier fait observer que l'expertise coûtera de l'argent. Il évoque la possibilité de faire appel à Melle Serra, architecte. Mme Etoré répète que Melle Serra est architecte du patrimoine et non spécialiste de piscine, que le chiffrage dont on a besoin ne doit pas être grossi pour les besoins de l'action en justice, mais exact, que l'expert qui est déjà venu est le mieux à même de s'en charger.

M. Ricard dit encore une fois que la piscine aurait pu fonctionner en 2006. M. Le Maire lui propose d'aller voir ensemble les dégâts.

Quant à la pétition remise à M. le Maire, celui-ci se dit lui-même prêt à la signer. (L'avocat en demande d'ailleurs copie pour servir sa cause)

Mme Lasserre fait observer que la piscine n'a pu que se dégrader sous la chaleur de l'été
a l o r s q u ' e l l e é t a i t v i d e .

M. Lauret conteste et affirme qu'elle n'a jamais été vide. Mme Etoré déclare qu'elle n'a en tout cas été nettoyée qu'après l'été et qu'elle n'a pu que se dégrader, ce dont l'expertise judiciaire risque de devoir tenir compte.

M. Ricard précise qu'aucune intervention n'a été réalisée depuis avril 2006 pour éviter que de l'eau s'infilte sous les dalles des bords des plages et que sous l'effet du gel il y a eu dégradation de celles-ci.

Politique de la Communauté de Communes

Questions de M. Edouard Ricard

M. Ricard estime que les représentants de la Commune au sein du Conseil communautaire sont dans une position difficile, approuvant seuls une politique communautaire qui lui paraît poursuivre aujourd'hui des projets trop coûteux et dont les coûts initialement prévus ont largement augmenté.

Il tient donc à solliciter l'avis des Conseillers municipaux sur ces problèmes.

- Prise en charge de la piscine par la Communauté de Communes

Mme Etoré fait observer que si la communautarisation de la piscine était peut-être envisageable au moment de la fondation de la Communauté de Communes, on peut difficilement espérer qu'elle prenne en charge la piscine dans l'état où elle se trouve aujourd'hui.

- Courts de tennis couverts à Ventenac Cabardès

M. Ricard fait observer que le coût du projet et le poids de charge financière nécessaires à ce projet ont augmentés par rapport aux prévisions initiales et que la question se pose à nouveau de savoir si on l'approuve.

- Création d'un jardin médiéval à St Martin le Vieil

M. Ricard attire l'attention du Conseil sur le fait que la commune de St Martin ne souhaitait pas à l'origine un projet aussi important et que celui qui est prévu aujourd'hui, est à un coût qui lui paraît largement excessif.

De nombreux conseillers partagent ces réserves.

- Évolution de l'Association AVEC:

pérennisation de la plupart des emplois des associations d'Alzonne
extension des pouvoirs d'AVEC au domaine social et culturel

Mme Etoré fait observer qu'il s'agit là d'un montage pour la pérennisation des postes et qu'il serait peut-être souhaitable et habile de tenter de s'y intégrer. Quant à la politique culturelle, elle reste à définir.

M. Delpérier rappelle qu'une séance de présentation de la nouvelle structure d'Alzonne est prévue.

- Dotation cantonale

M. Ricard prévoyait de rédiger une lettre à l'adresse du Conseiller général, M. Michel Escande, au sujet de la dotation cantonale.

M. Delpérier et M. Ricard rencontreront à ce sujet notre Conseiller Général le lundi 19 février.

Pour conclure, Monsieur le Maire informe le Conseil qu'il a donné 2 heures de travail en plus par semaine à Madame ASENSIO, afin d'assurer la vaisselle du matériel utilisé pour la livraison des repas, assurée par le C.C.A.S le Samedi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h30.